

İSG 0201
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I

BÖLÜM-2

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Hak Kavramı

Hukuk düzeninin kişilere tanıdığı ve koruma altına aldığı menfaatlerdir.

Kamu Hakları: Devlet ile birey arasında ilişkiye ilişkin kişilerin sahip olduğu haklardır.

Özel Haklar: Kişiler arası ilişkilerden doğan hakladır.

Hukuk Kavramı

Toplum yaşamını düzenlemek için , uygulanması devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür.

Hukukun Kaynakları

1. Hukukun Asli (Bağlayıcı) Kaynakları

a. Yazılı Kaynaklar
b. Yazılı Olmayan Kaynaklar :Örf ve Adet Hukuku



2. Hukukun Yardımcı (Bağlayıcı) Olmayan Kaynakları

a. Bilimsel Görüşler (Doktrin)
b. Yargı Kararları (içtihatlar)

a. Yazılı Kaynaklar

- Anayasa
- Kanun
- Usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş uluslarası antlaşma
- Kanun hükmünde kararname
- Tüzük
- Yönetmelik



Anayasa – İSG İlişkisi



Madde 2: Sosyal Devlet İlkesi

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir

Madde 5: Devletin Temel Amaç ve Görevleri

Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Madde 17:Yaşama Hakkı

Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.

Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.

Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.

Madde 50: Uygun Olmayan İşlerde Çalıştırılma Yasağı ve Dinlenme Hakkı

Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

Madde 56: Sağlıklı Yaşama Hakkı
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.

Madde 60: Sosyal Güvenlik Hakkı

Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.

Uluslararası Sözleşmeler – İSG İlişkisi



1-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Madde 3: Yaşama Hakkı
Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

Madde 23: Uygun Koşullarda Çalışma Hakkı
Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 22-25: Sosyal Güvenlik Hakkı

22

Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe gelişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

25

Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

Analaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır. Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yararlanırlar.

2-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi



Madde 2: Yaşam Hakkı

Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur.

Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez.

Ölüm, aşağıdaki durumlardan birinde mutlak zorunlu olanı aşmayacak bir güç kullanımı sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlaline neden olmuş sayılmaz:

a) Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunmasının
sağlanması;
b) Bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanmasını
gerçekleştirme veya usulüne uygun olarak tutulu bulunan bir kişinin kaçmasını önleme;
c) Bir ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak
bastırılması.

3-Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Madde 6: Çalışma Hakkı

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler herkesin çalışma hakkını tanır ve bu hakkı korumak için gerekli tedbirleri alır. Çalışma hakkı, herkesin kendi seçtiği ve girdiği bir işte çalışarak geçimini sağlama imkanına ulaşma hakkım da içerir.

Sözleşmeye Taraf Devletlerin çalışma hakkını tam olarak gerçekleştirmek üzere alacağı tedbirler arasında, teknik ve mesleki rehberlik hizmetleri ile öğretim programları yapmak, bireyin temel siyasal ve ekonomik özgürlüklerini koruyan şartlar içinde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme ile tam ve üretken istihdamı sağlamak için gerekli politikaları ve yöntemleri uygulamak da yer alır

Madde 7: Adil ve Uygun İşte Çalışma Şartları

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler herkese adil ve elverişli şartlarda çalışma hakkı tanır. Bu şartlar aşağıdaki hakları güvence altına alır:

a) Bütün çalışanlara sağlanan asgari bir gelir ile birlikte en azından:
   i) Hiç bir ayrıma tabi tutulmaksızın özellikle kadınların erkeklerin çalışma şartlarından daha alt düzeyde olmayan şartlarda çalışmaları güvence altına alınarak, eşit işe eşit ve adil ücret;
   ii) bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, kendisi ve ailesi için nezih bir yaşam;

b) Güvenli ve sağlıklı çalışma şartları;

c) Herkesin işinde daha yüksek mevkilere atanma sırasında, kıdem ve ehliyetten başka bir ölçüye tabi olmaksızın, eşit imkanlar;

d) Dinlenme, çalışma arası, çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ile ücretli yıllık izin ve resmi tatillerde ücret verilmesi.

Madde 12: Sağlık Hakkı

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkını tanır. Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek amacıyla alacakları tedbirler, aşağıdakiler için de alınması gerekli tedbirleri içerir:

a) Var olan doğum oranının ve bebek ölümlerinin düşürülmesi ile çocukların sağlıklı gelişmelerinin sağlanması;

b) Çevre sağlığını ve sanayi temizliğini her yönüyle ileriye götürme;

c) Salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, mesleki hastalıkların ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü;

d) Hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının sağlanması için gerekli şartların yaratılması.



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Kanun Numarası	**: 6331**	
Kabul Tarihi	**: 20/6/2012**	
Yayımlandığı Resmî Gazete	**: Tarih : 30/6/2012**	**Sayı : 28339**
Yayımlandığı Düstur	**: Tertip : 5**	**Cilt : 52**

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

24.10.2021

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI



1-Çalışanları korumak

2-Üretimin güvenliğini korumak

3-İşyeri güvenliğini sağlamak

- Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak
- Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak
- Üretim güvenliğini sağlamak
- İşletme güvenliğini sağlamak
- İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak veya en aza indirmek

24.10.2021

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEM KAZANMASININ NEDENLERİ

- ❑ Teknik zorunluluklar
- ❑ Ekonomik zorunluluklar
- ❑ Sosyal zorunluluklar

İSG eksikliği varsa ne olur?

- ❑ İnsanlar (fiziksel ve ruhsal olarak)
- ❑ Çevre
- ❑ Üretim
- ❑ Ekonomi zarar görür

24.10.2021

Yararlanılacak Kaynaklar



Kitap

- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yayınevi: Akademisyen Kitapevi Editör: Prof. Dr. Ferdi Tanır

Yardımcı Kaynaklar

- 4857 sayılı İş Kanunu
- ÇSGB -İSGGM yayınları
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu –İSG Mevzuatı
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- Temel İş Güvenliği Eğitimi Notları, İTÜ İSGB
- İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, Ruhi Öktem
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Emrah Gürer
- İş Sağlığı ve Güvenliği Notları , Öğr. Gör. Musa Şahin
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Notları, Kubilay Avlayıcı
- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Notları, İÜ İSGB
- İş Güvenliği , Emin Kahya ,Derya Özkar-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi